

事故系房屋四层东墙北部墙面及北部墙壁插座内原有装修电路所引发的情形。根据消防部门火灾现场勘验笔录及现场平面图，起火点系四层东侧沙发位置处，该处位置附近有电视机、音箱等电器，且根据火灾现场勘验笔录记载，东侧墙壁中部电视机烧损较重，东墙北侧亦存在烧毁严重仅剩内部电器残骸的金属框架，故结合以上内容，本案现有情形不能排除现场使用电器引发火灾的情形，且起火点附近放置电器双方均有，本案现有条件无法认定具体引发火灾的电器系何种电器及属于哪一方所有。在此情形下本院认为，本案起火点附近放置有某公司的电器设备，不能排除其所有的电器设备引发火灾的情形，且某公司作为事发前涉案房屋及房屋内电器设备的实际使用人及现场控制人，对于火灾隐患的消除更具现实条件及较高义务，故其对于本案火灾的发生应承担一定过错。薛某作为出租人，本案亦不能排除其自行提供的电器设备引发火灾的可能性，且涉案房屋四层未经消防审批，薛某亦未举证证明其自建部分通过消防验收及审核，故客观上亦不能排除由此导致火灾损失进一步扩大的情形，故薛某一方对于火灾所引发的损失应自行承担一部分责任。结合前述理由，在本案现有证据不足以进一步明确引发火灾的具体原因的情形下，本院确定双方就火灾引发的损失各自承担50%的责任，并据此对一审判决确定责任比例予以调整。

关于损失数额的确定问题。薛某提交的房屋交接清单及现场照片未经某公司确认，但考虑到火灾事故的特殊性，薛某所有的房屋固定部分在火灾中受损系确定因素，在此情形下，本院依据鉴定报告中关于装修部分的相关意见结合薛某的其他举证情况予以酌定。关于薛某主张的动产及家庭设备损失部分，基于前述理由及薛某在消防部门的陈述意见、双方意见，本院对于某公司认可的部分予以酌定。薛某的房屋因火灾发生需要进行修复，必然产生空置损失，本院参照双方约定租金标准、房屋受损具体情形对合理期间空置损失一并予以酌定。

经本院酌定后，结合前述责任比例，本院确定某公司应赔偿薛某损失910460元，并据此对一审判决确定损失数额予以调整。

综上所述，本院对一审判决予以改判。薛某的上诉请求部分成立，本院对成立部分予以支持，其他部分予以驳回。

北京市第三中级人民法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销北京市朝阳区人民法院(2021)京0105民初53440号民事判决；
- 二、某公司于判决生效后十日内赔偿薛某损失910460元；
- 三、驳回薛某、某公司的其他诉讼请求。

【法官后语】

在火灾引发的侵权类案件中，如何认定事故责任通常是双方当事人争议焦点及案件审理的关键所在。本案在确定火灾事故的责任分担时从以下三个方面进行了考虑：

一、火灾事故认定书对起火原因的记载

在火灾引发的侵权类案件中，法院通常以消防机构出具的火灾事故认定书作为划分各方责任的重要参考。根据公安部《火灾事故调查规定》第三十条的规定，火灾事故认定书中应记载起火时间、起火点或起火部位以及起火原因。据此，人民法院以起火原因为切入点，考虑事发时起火点附近人员及物品情况、涉案起火建筑或物品的归属及消防管理情况以及日常生活经验法则，确定此类案件的责任分担。然而，水火无情，火灾后事故现场常遭受毁灭性破坏，消防机构在火灾事故认定中也存在无法查清起火原因的情形，《火灾事故调查规定》第三十条中对起火原因无法查清时火灾事故认定报告的记载情况作出了规定，即应当认定起火时间、起火点和起火部位以及有证据能够排除和不能排除的起火原因。本案中，火灾事故认定书即因无法查清起火原因而记载为“火灾原因可排除外来火源、用火不慎和遗留火种引发火灾的因素，不排除电气线路故障引发火灾的因素”。而无法查明的起火原因无疑对法院划分事故责任分担造成一定困难。

具体到本案中，由于引发火灾原因系“不排除电气线路故障”，根据常识，建筑物内的电气线路既包括楼体装修时埋设于墙体内或地下的暗敷线路，也包括外接于暗敷线路上的电器设施设备等元件内部的电力走线。如果火灾系因前者即暗敷线路导致，则房屋出租方作为房屋装修行为的实施主体无疑将对外承

担火灾事故的责任；而若火灾系因后者导致，则在承租房屋内放置并使用特定 电器元件的主体将对火灾事故承担相应责任。经消防部门对火灾现场进行勘验，发现起火点附近墙面内金属管线及部件未有熔融痕迹，然该处附近存在一个过 火金属框架，框架内烧损严重，据此，法院认定火灾原因可以排除楼体内原有 装修电路所致、不能排除现场使用电器所致，而后根据起火点附近所放置电器 的归属，确定火灾事故责任。

二、房屋所有权人未经施工许可私自加建房屋

根据《中华人民共和国消防法》第十一条第二款、第十二条、第十三条第 二款的规定，建设工程开工前，建设单位申请领取施工许可证或者申请批准开 工报告时应当提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料，未提供的，有关 部门不得发放施工许可证或者批准开工报告；建设工程竣工后，建设单位在验 收后应当报住房和城乡建设主管部门消防备案，住房和城乡建设主管部门应当 进行抽查。本案薛某加建的涉案房屋四层、五层虽不属于《中华人民共和国消 防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》规定的需要进行消防验收 的建筑工程，然其于工程开工前申领施工许可证时应当提供消防设计图纸等资料以证明满足消防要求。由于该加建行为未取得施工许可，可以当然推定其未 就施工行为向有关部门提交消防设计图纸，因此，在薛某未能进一步举证证明 其自建部分满足消防安全审批条件的情况下，本案现有证据不足以证明薛某加 建房屋经过消防设计、取得消防验收、备案或审核，法院认定其应对火灾事故 的发生及损失的扩大承担相应责任。

三、房屋承租人对房屋的管理维护义务

除房屋所有权人外，租赁他人房屋使用的承租人也应当对房屋消防安全负有相当程度的注意义务。依据《中华人民共和国消防法》第五条的规定，任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。该条规定要求房屋承租人应切实提高防火意识、排除火灾隐患。不仅如此，房屋承租人作为火灾发生时房屋的使用人和控制人，对房屋内电器设备及电气线路负有更实际的管理维护职责、对火灾的预防和扑灭具有更现实的可能。故，

在此情况下，法院对房屋承租人课以一定的消防义务、让其承担相应的火灾事故责任具有合理性和必要性。这也相应成为认定本案火灾事故责任分配的又一因素。

房屋对外出租后产生所有权和使用权分离，导致发生事故后的责任主体认定及责任划分存在一定难度。本案在现有证据基础上，从实际案情出发，综合考量房屋所有权人及实际控制使用人对于火灾的预防义务、未履行相应义务的过错程度及其过错对于火灾事故的原因力大小，对本案责任进行分配。

编写人：北京市第三中级人民法院 石煜 卞译苑

54

擅自进入他人未开放仓库自行操作升降机 导致机内堆放物倒塌被砸伤的责任划分

——刘某诉某超市侵权责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05民终233号民事判决书

2. 案由：侵权责任纠纷

3. 当事人

原审原告(被上诉人): 刘某

原审被告(上诉人): 某超市

【基本案情】

因货物快要过期，2022年4月22日，某超市的工作人员通知某装卸部派人前往其超市退货。2022年4月23日上午9时许，刘某受指派，前往某超市拉

货，但未与某超市进行沟通并确认拉货时间。刘某在某超市人员不在场的情况下，自行拉开处于半封闭状态的卷帘门进入超市仓库(超市位于二楼)并按下升降机，此时升降机上并没有需要拉走的货物而是堆放了垫板，升降机在下降过程中，某超市工作人员堆放在升降机内的垫板倒塌，将刘某砸伤。

事故发生后刘某立即被送医，共计住院16天。刘某因治疗伤情产生医疗费(扣除医保统筹基金支付部分)30690.63元，其中某超市垫付2万元，刘某自行垫付690.63元。刘某诉前对其伤残等级等进行鉴定。某法庭科学司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》载明：(1)刘某胸部七根肋骨骨折评定为十级伤残；外伤性脾破裂切除后评定为八级伤残。(2)刘某伤后误工期建议为150日，护理期建议为60日为宜。产生鉴定费3000元。

刘某的母亲朱某(1952年6月2日出生)共生育两名子女。朱某有1064.26元/月的城乡居民养老保险。刘某于2006年8月10日生育一女即韩某。刘某居住在重庆市，缴纳了15年的养老保险。某超市另行支付刘某2000元。

【案件焦点】

1. 某超市与刘某的过错应当如何认定；2. 刘某受到损害的赔偿责任应当如何划分。

【法院裁判要旨】

重庆市江津区人民法院经审理认为：某超市工作人员通知某装卸部派人来拉货，因超市仓库和经营场所分别在一楼、二楼，在搬运货物的过程中，正常情况下必然会使用到升降机。某超市将垫板堆放在升降机但未安排人员看守，本身存在严重安全隐患，其也未举示证据证明告知某装卸部在搬运货物的过程中不能使用升降机，升降机在下降的过程中垫板倒塌将刘某砸伤，某超市对事故的发生具有过错。刘某在进入某超市后，未确认升降机上是否堆放有物品就自行操作升降机，该行为对事故的发生也有过错。根据原、被告之间的过错程度，酌定刘某承担20%的责任，某超市承担80%的责任。

重庆市江津区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十三

条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条、第一千二百五十五条规定，判决如下：

一、某超市于本判决生效后十五日内赔偿原告刘某医疗费、住院伙食补助费、护理费、误工费、残疾赔偿金、鉴定费、交通费、营养费、精神损害抚慰金共计265860.43元，扣除已经垫付的2000元，还需支付263860.43元；

二、驳回刘某的其他诉讼请求。

被告某超市不服一审判决，提起上诉。重庆市第五中级人民法院经审理认为：堆放不当的物体具有一定的安全隐患，存在发生倒塌、滚落、滑落的可能，对不特定社会公众的人身、财产安全造成威胁，而通常情况下堆放物的倒塌、滚落、滑落都与堆放人的堆放方式、堆放地点有关。鉴于堆放物发生倒塌、滚落、滑落概率的偶然性以及侵害对象的不确定性，受害人很难证明堆放人具有过错，因此《中华人民共和国民法典》第一千二百五十五条规定此种情况下适用过错推定责任原则，但本案情况与此并不同。刘某系在按下升降机的过程中因升降机内堆放的垫板倒塌被砸伤。堆放的垫板处在某超市内部使用的升降机里，并不会对不特定社会公众造成威胁，且与堆放在静态基础上的物品不同的是，案涉事故中垫板倒塌是因为升降机在下降运动过程中受力平衡发生了变化所致而非堆放物自行倒塌，以上情况皆不存在难以归责的问题，因此本案应当适用过错责任。

刘某虽系受到指派前往某超市，但并无证据证明其在出发前与某超市进行过沟通并确认拉货的时间、地点和具体安排。从监控视频来看，刘某自行拉开处于半封闭状态的卷帘门进入超市仓库并按下升降机，此时升降机上并没有需要拉走的货物而是堆放了垫板，这印证了刘某并未与某超市确认拉货时间、地点。故，刘某未与某超市事前沟通拉货事宜就自行打开卷帘门进入超市内部仓库、在无工作人员在场的情况下擅自操作仅用于载货的升降机这一系列行为，具有重大过错，应承担主要责任；同时，某超市虽称升降机仅供内部使用，但是其证据并不足以证明有专人进行管理，事发时也确无超市工作人员在场看管及操作，升降机外的仓库卷帘门仅是拉下而未锁住并不能杜绝外人进入，升降

机内堆放的垫板也未及时清理，某超市存在疏于管理的过错，应当承担次要责任。结合案涉事故发生的原因力、各方当事人的过错程度，酌情认定刘某承担70%的责任，某超市承担30%的责任。

重庆市第五中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款、第一千一百七十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销重庆市江津区人民法院(2022)渝0116民初10946号民事判决；

二、某超市于本判决生效后十五日内赔偿刘某医疗费、住院伙食补助费、护理费、误工费、残疾赔偿金、鉴定费、交通费、营养费、精神损害抚慰金共计113072.66元，扣除已经垫付的22000元，还需支付91072.66元；

三、驳回刘某的其他诉讼请求。

【法官后语】

因堆放物存在一定的危险性，对于不特定社会公众带来较大的风险，因此《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第一千二百五十五条规定了过错推定原则。实践中，堆放物致人损害有两种情形：一种是堆放人过错难以查明，应当适用过错推定原则，由堆放人担责；另一种是堆放人过错和受害人过错均可以清晰查明，则应当适用过错原则，由堆放人和受害人开责。本案属于后者，生效裁判分别认定了堆放人过错和受害人过错，进而确定了双方的责任分担。

一、《民法典》第一千二百五十五条关于堆放物损害采用过错推定

堆放物具有一定的危险性，一旦发生倒塌、滚落、滑落，可能会给社会公众的人身、财产安全带来严重危险。原《中华人民共和国侵权责任法》第八十八条确立了堆放物损害应当适用推定

过错责任，《民法典》第一千二百五十五条对于堆放物致人损害继续沿用了过错推定原则。

二、查明堆放人和受害人过错后可推翻过错推定，并根据查明的过错开责

堆放物损害责任本质上仍然属于一种过错责任，堆放人存在疏忽或懈怠的过失心理状态。此种情形下，如符合《民法典》第一千一百七十八条关于“本

法和其他法律对不承担责任或者减轻责任的情形另有规定的，依照其规定”应当适用，即如果人民法院查明堆放人和受害人有过错的，可推翻过错推定，根据查明过错在双方之间开责。

三、本案中刘某与某超市的过错和责任划分

本案中，导致刘某受损的原因力主要来自两个方面：一方面是刘某自身；另一方面是某超市。对此，应依照《民法典》第一千一百七十三条之规定，分清原因力大小，进而划分责任。

1. 受害人刘某擅自进入未开放仓库并操作升降机，导致机内货物倒塌是导致刘某受伤的主要原因，应承担主要责任。本案具体情形是受害人未与堆放人沟通，也未经堆放人允许擅自进入未开放仓库，并在无人看管的情形下操作升降机，进而导致升降机内的货物倒塌，此系案涉堆放物砸人的主要原因。因此，刘某应当对自身的损害承担主要责任。

2. 堆放人某超市未妥善看管未开放仓库导致他人进入后操控升降机是导致刘某受伤的次要原因，应承担次要责任。此外，案涉仓库中的升降机虽然位于未放开区域，有卷帘门遮挡，但是该卷帘门并未完全封锁，他人可以拉开进入。同时，对于具有一定风险的升降机，某超市也未安排专人看管，对于刘某的进入和擅自操作具有一定的责任。因此，某超市应当对刘某的损害承担次要责任。

编写人：重庆市第五中级人民法院 陈璐 陈华 康佳

受害人特殊体质侵权案件的赔偿责任认定以及 裁判思路构建

——蔡某诉赵某健康权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第二中级人民法院(2024)沪02民终4018号民事判决书

2. 案由：健康权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 蔡某

被告(上诉人): 赵某

【基本案情】

蔡某、赵某为同一小区的邻居。2021年12月27日,上海市公安局案件接报回执显示:蔡某家属报警称,2021年12月20日上午8时56分,蔡某在宝城一村2号楼门口上台阶时,赵某下台阶不慎滑倒,顺势将蔡某一同推倒。经民警查看事发当日监控,确系报警人所述情况。

2021年12月26日,蔡某至医院就诊,主诉:外伤后腰部疼痛,活动受限5天。检查报告显示:腰椎退变,伴腰4椎体前滑脱。初步诊断:脊柱骨折、创伤病。蔡某于2021年12月27日至31日住院治疗4日,并多次到门诊就诊、复诊。其间发生的合理医疗费扣除附加支付后,合计13511.86元。蔡某另为伤情所需,购买辅助器具(用品)若干。

司法鉴定科学研究院于2023年6月26日出具司法鉴定意见书,被鉴定人

蔡某脊椎因故受伤，致胸11椎体及腰1椎体骨折并在自身原有病变(骨质疏松)的基础上发生上述椎体压缩程度达1/3以上等，上述损伤的后遗症已构成人体损伤八级残疾，本次外伤为同等原因。伤后休息180日、护理90日、营养90日。

【案件焦点】

是否应因蔡某自身骨质疏松原因导致的更为严重的损害后果酌情减轻赵某的赔偿责任。

【法院裁判要旨】

上海市宝山区人民法院经审理认为：行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用。关于侵权主体的认定和赔偿比例问题，法院根据在案证据、公安接报阶段查明的事实，结合诉辩双方意见，对蔡某主张的事发经过予以采信。赵某不慎摔倒时带倒蔡某的行为，与蔡某的损害结果之间存在因果关系，赵某应承担赔偿责任。至于赵某辩称其并非故意为之，法院予以采信，但并不因此减轻赵某的赔偿责任。关于鉴定意见的合法性及赔偿项目中是否考虑参与度的问题，本案鉴定意见程序合法，鉴定人具有相应资质，法院对蔡某构成人体损伤八级残疾予以确认。鉴定意见中明确，蔡某自身原有病变为骨质疏松。结合蔡某受伤时为84岁高龄的老年人，身体骨骼常伴随骨质疏松退行性病变，在遭受外力作用后较正常人更易发生骨折压缩损伤。上述退行性病变系人体机能正常衰退的表现，并非蔡某的过错。在本次外伤未发生时，蔡某处于正常未损状态，故不应以此减轻赵某的赔偿责任。赵某对蔡某的损害后果存在异议，但未见证据证明期间蔡某再受新伤等，难以推翻现有证据认定。

上海市宝山区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款、第一千一百七十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下：

赵某于判决生效之日起十日内赔偿蔡某医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费、残疾赔偿金、精神损害抚慰金、交通费、辅助器具(用品)费、衣物损费、鉴定费、律师费,合计169702.36元。

赵某不服一审判决,提出上诉。上海市第二中级人民法院经审理认为:赵某主张其对蔡某受伤不存在故意或过失,蔡某受伤系意外事件。但是赵某在台阶上摔倒并带倒蔡某的行为与蔡某的损害结果之间存在因果关系,赵某主观上虽非故意,但并不能据此减轻其赔偿责任。并且,赵某主张蔡某的损害结果系其自身骨质疏松的原有病变与本次外伤共同所致,蔡某应与赵某对其损害结果负同等责任,赵某应当对蔡某的损害结果承担50%的赔偿责任。但是,蔡某自身的骨质疏松体质系因其年事已高,人体机能正常衰退,蔡某对此并不存在过错,而赵某不慎摔倒的行为系导致蔡某遭遇本次外伤并受到损害的直接原因,赵某应当对蔡某的损害后果承担赔偿责任,且其所负的赔偿责任不应因蔡某自身的体质状况而减轻。故,赵某认为其应当承担50%赔偿责任的主张缺乏相应依据。一审法院认定赵某的主观状态与蔡某的自身体质均不能减轻赵某对蔡某应当承担的赔偿责任,并无不当。综上所述,上诉人赵某的上诉请求不能成立,应予驳回。一审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。

上海市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

本案系对最高人民法院指导案例24号“荣某英诉王某、某财产保险股份有限公司江阴支公司机动车交通事故责任纠纷案”的精准适用,对于审理类似情况特殊体质受害人侵权案件具有借鉴意义。

实践中,特殊体质受害人抵御风险的能力较常人更弱,所以在遭受外界的侵害时更容易发生损害或者造成更严重的损害后果。本案尝试构建涉特殊体质受害人侵权案件审理“四步法”,以厘清裁判思路、提升审判效率,强化适法统一。

一、特殊体质并非受害人过错，不构成过错相抵

《中华人民共和国民法典》第一千一百七十三条规定了过失相抵的原则，即被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。如果本案中，蔡某对损害结果的发生或扩大亦有过错，即可减轻赵某的赔偿责任。

蔡某的特殊体质是否能被认定为一种过错？过错是行为人行为时的一种应受谴责的心理状态，正是由于这种应受谴责的心理状态，法律要对行为人所实施的行为作否定性评价，而在本案中，受害人蔡某的特殊体质是其身体的一种客观情况，与其主观心理状态无关。显然，不能将受害人体质虚弱认定为一种应受谴责的主观心理状态。故而，蔡某的特殊体质对损害的发生或者扩大并非过错，不能适用过失相抵以减轻赵某的责任。

二、本案中，受害人的特殊体质与损害结果的发生无因果关系

本案事故造成的损害后果系受害人蔡某在被赵某撞后倒地并引发骨折所致，虽然蔡某年事已高、骨质疏松，但在本次事故中，其为完全全的受害者，对事故的发生及损害后果的造成均无主观过错。而年老、骨质疏松仅是与事故造成后果客观上的介入因素，并无法律上的因果关系。赵某的行为与蔡某所遭受的损害后果之间符合“无此行为，必不生此损害；有此行为，通常即生此种损害”的相当因果关系判断标准。质言之，加害人的行为是损害后果的直接原因，二者之间具有相当的因果关系，这也是损害赔偿责任的构成要件之一。而蔡某自身的体质因素，对本案中损害后果的发生并不具有相当的因果关系。

三、“特殊体质”的类型化区分与分类处理

需要注意的是，并非全部受害人特殊体质与损害结果的发生和扩大均无因果关系，仍需结合不同“特殊体质”的“特殊”之处予以区别分析和对待。笔者在此尝试进行类型化区分，将“特殊体质”分为“稳定性特殊体质”与“不稳定性特殊体质”，以厘清不同情形“特殊体质”的分类处理方法。

（一）稳定性特殊体质

稳定性特殊体质是在一定时间内保持定量的时间内不会轻易变化的体质状态，能在较长的稳定的平衡状态或者朝向良性方面转化，如高血压、骨质疏松、

颈椎病、抑郁症等处于稳定期状态的体质。处于稳定状态的特殊体质，在日常的社会生活中不会轻易发生剧烈变化，不会影响当事人的正常生活，也不会主动引发严重的损害后果。此时由于外界侵权行为的诱发，使特殊体质被动介入，外界侵权行为和特殊体质结合共同造成损害结果的发生或者扩大。外界侵权行为是损害结果发生的主要、积极原因，特殊体质被动卷入，不受主观意识控制。特殊体质不是一种应受到谴责的客观状态，因此不具有可归责性，不能将损害后果归属于受害人的特殊体质。本案中，蔡某因年老导致的骨质疏松即属于此种情况。

（二）不稳定性特殊体质

不稳定性特殊体质，顾名思义体质处于“动荡”不稳定的状态，在正常情况下或者轻微外力扰动即会出现体质状态不断发展恶化的现象。比如，癌症晚期、尿毒症等处于不断恶化状态的体质。如果受害人的特殊体质处于不断地发展变化中，此时即使没有外界的侵权行为，逐渐恶化的体质状况也已经对受害人的身心健康产生一定影响。在外界侵权行为发生后，其造成的损害结果与特殊体质的发展恶化引发的结果具有不可分割性。此时，特殊体质对于扩大的那部分的损害后果具有积极主动性，没有侵权行为的作用该损害依然会部分或全部发生。特殊体质与侵权行为共同作用产生叠加的损害后果，此时特殊体质受害人对异常损害后果的发生具有一定的可归责性，对于全部损害后果不应当仅由侵权人承担。

四、涉特殊体质受害人侵权案件审理“四步法”

第一步，对涉案受害人的体质状况进行判断，区分是稳定性还是不稳定性特殊体质。第二步，根据案件中受害人的体质情况对因果关系进行分类，进一步明确异常损害结果发生的归因归责

。第三步，判断受害人对事故发生是否具有过错，如果没有过错，综合前两步判断责任的划分；如果有过错，那么要适用过失相抵规则，适当减轻侵权人的损害责任。第四步，对于侵权人所应承担的责任范围问题，结合受害人特殊体质性质和以上步骤得出的初步认定结论，衡量判断双方当事人在直接损害和间接损害中的责任分配情况，避免出现侵权人对损害后果无休止地承担责任的情形。

编写人：上海市宝山区人民法院 刘雪婷 顾名锦

物业的瑕疵管理行为未侵犯业主实际权利， 业主无权诉请恢复原状

——黄某诉甲物业公司、甲物业宁波分公司侵权责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省宁波市中级人民法院(2023)浙02民终2665号民事判决书

2. 案由：侵权责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：黄某

被告(被上诉人)：甲物业公司、甲物业宁波分公司

【基本案情】

黄某系X小区X室房屋所有权人，该房屋系白坯房，黄某与甲物业公司签订了前期物业管理服务协议。甲物业宁波分公司作为X小区物业管理公司实际管理X小区。黄某在对涉案房屋装修时，对客厅南面三扇铝合金门窗予以拆除，改装成一个大的铝合金门窗，后，甲物业宁波分公司在黄某改造的铝合金门窗外打孔后用胶水加装了两条铝合金窗格条，窗格条与原铝合金门窗的窗框位置基本一致。

另查明，第一，前期物业管理协议有如下约定：物业服务公司将有权制止和劝阻业主违反物业管理制度的行为，加强装饰装修管理工作……装饰装修房屋时，遵守《宁波市房屋使用安全管理条例》及有关规定……禁止擅自封闭阳台、安装雨棚、晒衣架、花架……第二，涉案小区所属地块曾发布临时管理规

约,明确(第十条)在装饰装修中禁止下列行为:擅自改变房屋结构、外貌(含外墙、外门窗、阳台等部位的颜色、形状和规格)、设计用途,功能和布局……(第三十四条)业主、使用人应自觉遵守本临时管理规约,对违反临时管理规约,造成其他业主物业损害或导致全体业主共同利益受损的,其他业主、业主委员会和物业服务企业可依据本临时管理规约向人民法院提起诉讼……临时管理规约的补充条款约定,房屋的改造行为系本人自主决定、自发进行,改造行为,若需办理相关审批或备案手续的,由本人自行负责,该改造行为及今后使用的相关责任与后果由本人自行承担。第三,《宁波市住宅装饰装修管理办法》对装修明确规定,住宅装修不得改变房屋外观形象(包括外门、窗及玻璃,阳台和空调外机安装位置),室内外打孔需经物业服务中心同意方可实施,如因业主原因造成外立面破坏的,业主必须无条件恢复原状,并赔偿相应损失。黄某在愿意遵守临时管理规约和补充条款的承诺书上签字。

黄某另提出如下诉讼请求:(1)两公司停止侵权,拆除安装在原告所有的x小区x室房屋客厅南面窗户外窗格条,排除妨害、恢复原状,消除危险;(2)两公司共同赔偿其财产损失2万元。二物业公司均认为其没有侵权,系物业管理行为,损失赔偿亦没有依据。

【案件焦点】

物业公司是否应拆除加装在业主改装的窗户外窗格条。

【法院裁判要旨】

浙江省宁波市江北区人民法院经审理认为:首先,黄某违反临时管理规约,对整幢楼的外观产生了影响。临时管理规约已由黄某签字确认,对包括黄某在内所有业主均有约束力。根据临时管理规约第十条规定,在装饰装修中禁止擅自改变房屋结构、外貌(含外墙、外门窗、阳台等部位的颜色、形状和规格)。本案黄某在南面阳台的三扇窗户更换成一扇,改变了房屋外貌,违反了临时管理规约,对整幢楼外观产生了影响。其次,甲物业宁波分公司在黄某南面窗户外面加装窗格条,未影响黄某视觉,也未对黄某财产造成损失,不构成对黄某

权利的侵犯。最后，作为物业公司的甲物业宁波分公司在不侵人业主房屋的情况下，在窗户外加装窗格条，使房屋外观与交付相符，属于物业管理行为，是对房屋外观因业主改造不一致后的补救行为，该行为维持了整个小区外观品质，维护了其他业主利益。根据“谁主张，谁举证”原则，黄某不能证明两被告的行为侵犯了其权利。

浙江省宁波市江北区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

驳回黄某的诉讼请求。

黄某不服一审判决，提出上诉。浙江省宁波市中级人民法院经审理认为：黄某在其愿意遵守临时管理规约和补充条款的承诺书上签字确认，临时管理规约和补充条款即时对其产生约束力。黄某在装修案涉房屋时，将南面三扇铝合金门窗拆除，改造成一扇的铝合金门窗，对整幢楼外观产生了影响。甲物业宁波分公司作为物业公司，为履行其物业管理义务，在窗户外加装两条窗格条，与原铝合金门窗的窗框位置基本一致，系为使房屋外观恢复到与交付时相符状态，且在黄某南面窗户外面加装窗格条并未对黄某财产造成损失，难以认定该行为侵犯了黄某的权利。一审法院认定事实清楚，适用法律正确。

浙江省宁波市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案中，业主在装修时私自将客厅南面阳台的三个铝合金门窗改造成一个大的铝合金门窗，后物业公司在业主改造的铝合金门窗外打孔后用胶水加装了两条铝合金窗格条，窗格条与原铝合金门窗的窗框位置基本一致。法院经审理后判决驳回了业主要求物业公司恢复原状及赔偿损失的诉请。现分析如下。

一、业主专有部分处分权之边界

根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第二百七十二之规定，业主对其建筑物专有部分享有占有、使用、收益和处分的权利。业主

行使权利不得危及建筑物的安全，不得损害其他业主的合法权益。权利、义务 相辅相成，业主不得违反法律、法规以及管理规约。本案中，临时管理规约体现的是大多数人的意志，临时管理规约已由黄某签字确认，对其具有约束力。临时管理规约第十条明确，在装饰装修中禁止下列行为：擅自改变房屋结构、外貌（含外墙、外门窗、阳台等部位的颜色、形状和规格）、设计用途，功能和布局。房屋阳台作为房屋主体的特定部分，在结构和使用上均具有独立性，属房屋的专有部分。然案涉玻璃属于玻璃幕墙，系建筑物外墙的一部分，黄某 将南面阳台的三扇窗户更换成一扇，属于改变了房屋外貌，违反了临时管理规约，对小区建筑外立面及小区整体外观环境造成影响，使得其他业主利益受损。在这个商品房交易活跃的当下，影响房屋价格可能不仅仅是该房屋本身，生活 经验告诉我们，统一有序的楼宇外观所呈现的可能就不仅仅是一种观感的“表层利益”，也可能会是一种通过市场交易体现出来的与其他商品房之间的实实在在的溢价利益。是故业主专有部分之处分权并非毫无边界，需受到其他专有权人的制约，即负有一定的容忍义务。

二、个案特殊性——物业公司瑕疵管理行为背后的社情民意

物业服务公司系提供物业服务的营利法人，并不具有强制执行权限。根据 《民法典》的相关规定，物业服务企业或者其他管理人根据业主的委托，依照 《民法典》有关物业服务合同的规定管理建筑区划内的建筑物及其附属设施，接受业主的监督，并及时答复业主对物业服务情况提出的询问。一种观点认为，物业服务公司无权在业主所有的涉案房屋窗户上加装窗格条，理由：业主与物业服务公司是委托人与受托人的关系，物业服务公司的职权

范围主要根据物业服务合同以及相关法律规定。根据业主与物业公司签订的前期物业管理服务协议约定，物业公司对房屋装修管理的主要职权是制定装修制度、按规定审批、对装修进行巡视与检查、检查验收和装修垃圾集中堆放；而对违反临时管理规约，造成其他业主物业损害或导致全体业主共同利益受损的，其他业主、业主委员会和物业服务企业可依据本临时管理规约向人民法院提起诉讼。故，不论业主将南面阳台的三个铝合金门窗改造成一个铝合金门窗的行为是否属于破坏

外墙或者外立面的行为，物业服务公司均无权在黄某所有的涉案房屋窗户上加装窗格条。

然，个案具有其特殊性。本案中，黄某改造窗户的行为违反了临时管理规约相关条款，物业公司未经法定程序由职能部门依法处理或者通过诉讼途径而径行在黄某改装的窗户加装窗格条，有违正当程序。然而从结果上来看，黄某的改造行为违反了临时管理规约，对整幢楼的外观产生了影响，应当恢复原状。故，物业公司的瑕疵管理行为，实际是对黄某违约后原状的恢复，因此物业公司无须再拆除安装在黄某改装窗户上的窗格条。再者，物业公司在不侵入业主房屋情况下，在窗户外加装窗格条，使房屋外观与交付相符，属于物业管理行为，是对房屋外观因业主改造不一致后的补救行为，该行为维持了整个小区外观品质，维护了其他业主利益。

三、司法个案与社会引导效果相统一的权衡

本案涉及业主个人最大化利益与管理规约体现的大众利益之间存在的冲突。本案中，涉案小区已有多起类似私自改造阳台外窗以致改变小区原有规划样貌的案例。物业公司面对该问题也是陷入两难：不管，其他业主有意见（如影响小区外观、房价）；管，私自改造的业主有意见。虽然物业公司没有直接权力对业主窗户安装窗格条，但是一旦判决物业公司拆除，一方面，其他业主可能会效仿已改造窗户的业主，而改造行为不仅影响美观，还存在安全隐患，确系物业管理的难题。另一方面，物业公司也会根据前期物业管理协议，认为业主改造窗户行为违反了不得改变房屋外观的规定，向法院提起诉讼，增加诉累。故，当个人自由行使其权利已明显与大众利益相冲突时，法院有必要以法理为根基，以大局为目标，选择原则性与灵活性相结合的司法保护公益的能动性裁量。

编写人：浙江省宁波市江北区人民法院 赵会

被破坏“不可移动文物”的修复方式及损失数额认定

——某市人民检察院诉肖某等侵权责任公益诉讼案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省高级人民法院(2021)粤民终3758号民事判决书

2. 案由：侵权责任纠纷公益诉讼

3. 当事人

公益诉讼起诉人(被上诉人):某市人民检察院

被告(上诉人):肖某

被告(被上诉人):赵某

被告:某有限公司

【基本案情】

H 楼建于1931年。2012年1月10日,中山市人民政府经报上级文物主管部门认定后,公布H 楼为第三次文物普查不可移动文物,并挂上了“不可移动文物”的标志牌,类别为近现代重要史迹代表性建筑。

2011年至2016年1月,C 宾馆名下的一处土地及C 宾馆房产(H 楼系其中一栋建筑)等物被法院依法查封、续封、拍卖。经中山市中级人民法院裁定,某公司拍得C 宾馆土地和房产。2017年11月至2018年2月,赵某与时任C 宾馆法定代表人肖某等人商议,以某保安集团中山基地入驻C 宾馆,强占上述地块以达到不履行法院判决、裁定的目的。H 楼原实际权属人某有限公司法定代表人徐某以某有限公司名义与赵某等人签订《合作协议书》,为赵某等人

进驻案涉土地提供了客观条件。其后由赵某全权负责，雇请工头对C 宾馆包括H 楼在内的部分建筑物进行了拆除。赵某、肖某因共谋损毁H 楼被追究刑事责任并责令退赔损失71486元。

2018年7月，某建筑设计院受委托经实地勘察后出具《H 楼复原工程勘察设计方案》及《中山市不可移动文物H 楼修缮工程概算书》，对H 楼修复工程估算费用为2896600元。有关专家学者对H 楼被拆毁的事项及后续保护进行了论证并出具意见，认为可以责成相关单位采取原址复原的方式进行恢复。

2020年7月，中山市人民检察院作为公益诉讼起诉人，就肖某、赵某和某有限公司损毁H 楼的侵权行为向珠海市中级人民法院提起民事公益诉讼，请求判令三被告共同赔偿损毁不可移动文物对社会公共利益造成的损失，包括修缮工程费、勘察设计费、造价咨询费、监理费，合计280万余元，并在媒体上公开赔礼道歉。

【案件焦点】

1.H 楼是否应认定为文物；2. 肖某、赵某、某有限公司应否承担侵权责任；3. 赔偿金额应如何确定。

【法院裁判要旨】

广东省珠海市中级人民法院经审理认为：关于H 楼是否应认定为文物的问题。2012年1月10日，中山市人民政府报经上级文物主管部门认定，确定并公布H 楼为第三次文物普查不可移动文物，并挂上了“不可移动文物”的标志牌，结合中山市文化局1999年编写的《中山文物志》对H 楼的史迹记载、发生法律效力（2019）粤2071刑初1024号刑事判决等，足以认定H 楼属于近现代重要史迹代表性建筑的文物。

关于肖某、赵某、某有限公司应否承担侵权责任的问题。为强占C 宾馆，赵某与肖某等人商议后，由赵某全权负责雇请工头对包括H 楼在内的C 宾馆部分建筑物进行拆除，损害社会公共利益，公益诉讼人请求肖某、赵某赔偿损失及赔礼道歉，符合法律规定，一审法院予以支持。某有限公司为赵某等人进驻

案涉土地提供了客观条件，应与肖某、赵某连带承担民事侵权责任。

关于赔偿金额应如何确定的问题。本案对H楼先后进行过二次评估。其中，某评估公司先后出具三份评估报告，均系将H楼视作普通房地产，对其残值作出的评估意见，估价的原则亦注明为房地产估价原则，未考虑其作为文物的特殊保护及修复因素。而某建筑设计院经现场实体勘查后，出具了相关的设计方案和概算书，有关的专家学者对后续保护等进行论证并出具了专家意见。基于H楼作为不可移动文物的特殊保护及修复原则，应采纳某建筑设计院出具的设计方案和概算书认定拆除H楼的生态环境修复费用金额。

广东省珠海市中级人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国环境保护法》第二条、第六十四条，《中华人民共和国文物保护法》第十三条、第二十六条、第六十五条，《中华人民共和国侵权责任法》第八条、第十五条第五项及第六项、第六十五条，《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款、第十八条、第二十条、第二十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十五条第一款、第六十四条、第一百五十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零八条之规定，判决如下：

一、肖某、赵某、某有限公司于本判决生效之日起十日内连带赔偿生态环境修复费用2825114元（该费用上缴中山市地方国库，用于H楼的修复或生态环境的保护和改善）；

二、肖某、赵某、某有限公司于本判决生效之日起三十日内在中山市市级以上报刊刊登因拆除不可移动文物H楼行为的致歉声明（内容须经一审法院审核）。

肖某不服一审判决，提起上诉。

广东省高级人民法院二审同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

不可移动文物承载着丰富的历史信息和文化记忆，不仅是物质文化遗产的珍贵组成部分，更是历史传承的重要载体。本案中，各被告实施了破坏H楼的行为，依法应判令其承担侵权责任。针对H楼的损失数额认定，多个鉴定机构作出了结论不一的多份鉴定报告。人民法院结合修复建筑物不可移动文物的文物属性，选择采纳考虑了文物修复特点的鉴定意见和修复方式，对于推动被破坏文物的及时重建修缮具有重要意义。

第一，不可移动文物的认定。不可移动文物包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近现代重要史迹和代表性建筑等，其最大特点在于不可移动性，因此对于不可移动文物的原地保护尤为重要。《中华人民共和国文物保护法》第三十八条第一款规定：“使用不可移动文物，必须遵守不改变文物原状和最小干预的原则，负责保护文物本体及其附属文物的安全，不得损毁、改建、添建或者拆除不可移动文物。”本案中，H楼修建于1931年，是具有重要纪念意义的近现代史迹，中山市政府早在2012年就确定并公布H楼为第三次文物普查不可移动文物，并挂上了“不可移动文物”的标志牌，具有公示效力。肖某等人应当知道H楼为不可移动文物，却仍实施违法拆除等行为，应当依法承担相应的刑事和民事责任。

第二，不可移动文物是否适用替代性修复的认定。《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第二十条规定：“原告请求恢复原状的，人民法院可以依法判决被告将生态环境修复到损害发生之前的状态和功能。无法完全修复的，可以准许采用替代性修复方式。人民法院可以在判决被告

修复生态环境的同时，确定被告不履行修复义务时应承担的生态环境修复费用；也可以直接判决被告承担生态环境修复费用。生态环境修复费用包括制定、实施修复方案的费用和监测、监管等费用。”本案中，经过相关专家单位的详细论证，认为H楼作为重要的人文遗迹，承载着中华民族的基因血脉，属于生态环境的重要组成部分，适用替代性修复方式。虽然根据《中华人民共和国文物保护法》第三十三条规定，H楼的原址修复需经行政机关审批，

但法院经审理认为，行政机关是否批准原址修复并不影响本案侵权责任的认定。据此，审理法院采纳专家意见，判令肖某、赵某、某有限公司承担侵权赔偿责任，相关款项应作为替代性修复费用用于环境保护和改善。

第三，被破坏不可移动文物的损失数额认定。本案中，某评估公司出具的评估报告将H楼视作普通房地产，估价的原则为房地产估价原则，未考虑其作为文物的特殊保护及修复因素。而某建筑设计院出具的设计方案和概算书，包含H楼的残损现状和具体的地面、墙体等修缮方案及施工工艺，以及H楼作为文物的重建、修复等费用，亦与相关专家意见相符。值得注意的是，不可移动文物的保护和修缮与一般建筑物有着本质区别。不可移动文物因其固定性和深厚的历史文化价值，需遵循“不改变文物原状”的原则，在修缮或复原过程中，应尽可能保留文物的原始形态、结构、材料和工艺，以延续其历史文化价值。相比之下，一般建筑物修缮更注重功能性恢复，所要投入的人力、物力和财力都显著低于不可移动文物。因此在损失认定时，需要综合考虑文物修缮的专业技术和复杂工艺，及其所代表的历史价值和文化价值。审理法院在充分考虑H楼的文物属性和价值的情形下，对某建筑设计院出具的设计方案和概算书予以采纳，并据此认定损失数额，有助于确保文物损失得到公正、合理的评估，从而保障后续的重建修缮工作顺利进行。

编写人：广东省高级人民法院 吴铭泽 王依琪

居民小区限速规定应基于业主自治作出合理考量

——张某诉段某侵权责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第一中级人民法院(2024)渝01民终6085号民事裁定书

2. 案由：侵权责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 张某

被告(被上诉人): 段某

【基本案情】

2023年12月29日19时许, 张某在某街道的某居民小区内遛狗, 遛至距事发现场约300米处一路边平台时, 张某见其他业主遛狗未拴犬绳, 遂将所遛犬只的犬绳解下, 自己与其他业主的犬只互动和玩耍。19时30分许, 段某驾驶汽车行驶至事发路段时, 见道路上有一行人、道路旁有两行人且与张某的犬只并行, 段某的车辆刹车减速, 行人亦进行了避让, 张某的犬只突然从车辆右前方窜出, 遭到右轮碾轧。事发后, 段某短暂停车观察情况, 见无人上前, 随后驶离现场。张某接到通知赶往事发现场, 发现犬只被车辆碾轧后, 将犬只紧急送往宠物医院抢救, 后该犬只经抢救无效死亡。犬只死亡后, 张某对其进行了安葬。张某为此支付了相应的抢救费和安葬费等。

次日, 张某就犬只于前晚被汽车轧死事件向公安机关报警。民警出警后了解情况, 组织双方协商, 但双方协商未果, 张某遂向重庆市沙坪坝区人民法院

提起诉讼，要求判决段某赔礼道歉、赔偿精神和物质损失共计37000余元。

经一审法院现场勘查，发现事发现场后方约30米处的路灯柱上悬挂有限速5公里的标识牌，张某、段某双方均认为该标识牌系小区物业公司所悬挂。但在本案第一次庭审中，法庭询问双方小区内部有无关于车辆限速的警示标志或告示牌时，双方均回答没有。

【案件焦点】

段某是否应向张某承担赔礼道歉、赔偿物质和精神损失的民事责任。

【法院裁判要旨】

重庆市沙坪坝区人民法院经审理认为：本案为侵权纠纷，段某对事故的发生不具备预防的可能性，也不存在明显超速行驶等过错，而张某则存在重大过错，具体理由如下：

第一，段某驾车行驶于小区内道路，因路上和路旁均有行人，段某采取了灯光照射和减速等措施；车辆驶近时，张某的犬只与路旁俩行人相伴而行，段某认为行人系犬只主人、应当对犬只采取约束和保护行为、相信能够确保犬只安全，该判断建立在生活经验和常识之上，有事实依据；而张某的犬只较小且毛色呈金色，天色已晚，犬只系从车辆右前方窜入车轮下，段某无法提前作出预判；在怀疑车辆碾轧到犬只的情况下，段某短暂停车，观察情况，见无人上前，遂驾车驶离。段某已尽到了一个普通社会人在交通行为中的注意义务。

第二，法律法规未对居民小区内部道路上的行车速度作出统一、明确规定。靠近事发现场的路旁悬挂了限速5公里的标识牌，现无证据证明业主知晓且接受该限速的约束，故该标识牌起到的是安全提示作用。且标识牌被树木遮挡，并不显著，第一次庭审中双方关于小区内未悬挂车辆限速的警示标志或告示牌的陈述可作为旁证。而视频中段某驾车行驶的速度并不过快。故，并无证据证实段某存在严重超速等违法行为。

第三，该居民小区属于重庆市养犬分区管理的重点管理区。张某应当按照规定对其饲养的犬只尽到高度的注意义务。事发当时，张某本人在距离事发现

场300米开外的区域玩耍，注意力离开自己的犬只，犬只脱离张某的约束，无人照看，与段某的车辆发生接触，导致事故的发生。因此，张某对犬只的监管存在重大过错。

第四，小区管理者在道路两旁划有黄线、设有人行道，小区内的车辆保有量和车流量并不低。事发时光线较暗，而犬只体型较小，张某应当预见到在其未拴好犬绳情况下夜间外出遛狗可能产生的风险和后果，其解开犬绳，放任犬只进入有车辆行驶的道路上奔跑，是将犬只置于危险环境，应视为自陷风险，因此遭受损害，应当自行承担相应的损害后果。

重庆市沙坪坝区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千二百五十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回原告张某的全部诉讼请求。

原告张某不服一审判决，提出上诉。后自行撤回上诉。重庆市第一中级人民法院审理过程中，上诉人张某于2024年4月16日申请撤回上诉。重庆市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十条规定，裁定如下：

准许张某撤回上诉。

【法官后语】

本案为侵权责任纠纷。段某是否应承担赔礼道歉、赔偿物质和精神损失等民事责任，关键在于其对于事故的发生是否具有过错。双方的争议焦点之一是：在小区道路旁悬挂有限速5公里标识牌的情况下，段某未遵守限速规定，是否具有可责性、是否对事故发生存在过错。这也是本案中值得研究探讨的重点问题。

一、居民小区内道路的性质

《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十九条规定，“（一）‘道路’，是指公路、城市道路和虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方，包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所……”因此，是否允许社会机动车通行，是认定居民小区内道路是否属于“道路”的关键；而社会车辆进出小

区是否需经过同意，是认定“允许”的关键。基于安全、隐私等方面的考虑，居民小区的管理以封闭式或半封闭式为主，只允许本小区业主车辆进出。虽然社会车辆经业主和小区管理人同意、登记车牌和待办事宜等后，可以进出，但该进出条件建立在驾驶人与受访业主或管理人建立了一定合意的基础上，具有偶然性和特定性，故小区道路不属于允许社会车辆正常通行的区域，不属于法律意义上的“道路”。对小区道路的管理，应以业主自我管理为原则、以提升小区居住和使用环境的质量为目标，最大限度地发挥物业的效用。因此，对于本案侵权纠纷的处理，不应适用《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，而应当适用《中华人民共和国民法典》侵权责任编关于一般侵权纠纷的规定。

二、居民小区“限速5公里”合理性之辩

很多居民小区的道路旁、包括地下车库，都张贴或悬挂了限速5公里的标识牌。《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十七条规定：“在单位院内、居民居住区内，机动车应当低速行驶，避让行人；有限速标志的，按照限速标志行驶。”因之，对于机动车在居民小区内的行车速度，法并无明文规定。对于“限速5公里”是否合理，支持方认为：第一，居民小区是居民生活、学习、休息的场所，由于小区道路通常比较狭窄，且有老人、儿童、孕妇等行人活动，因此，从保障安全和限制噪声等角度出发，有必要对小区内行驶的机动车车速加以限制。第二，健康成年人的步速约为1.3~1.4米/秒，老年人则随着身体机能的下降，步速约为0.8米/秒，而5公里/小时的速度，折合1.39米/秒，与人类正常的步幅速率相匹配。因此，居民小区内道路对机动车实行限速5公里是科学的。第三，前述法规规定，居

民小区内，有限速标志的，机动车按照限速标志行驶。因此，负责小区管理的主体，有权规定一个相对较低的车辆行驶速度限制、并以显著方式标识，既能提醒驾驶员减速慢行，也能给行人反应和避让的时间，是保证小区居民生命财产安全的必要条件。

反对方则认为：第一，限速标识作为交通标志的一种，其申请、审批、制作和安装应当依照法定程序进行。负责小区管理的主体自行设立车辆限速标志，缺乏合理性和法律依据，也构成对公民自由的限制与侵犯。第二，5公里/小时

的限速，对于道路上行驶的机动车来说，显然非常不合理，既难以得到实际遵守，也容易导致交通堵塞、影响道路通行效率。第三，机动车要保持5公里/小时的行驶速度，手动挡汽车离合器需要半离合，稍不小心就会熄火或者超速，自动挡汽车则基本上要保持轻微刹车^①。车辆在慢速状态下极易熄火，发动机失去动力后突然停止运转，曲轴和其他运动部件会受到冲击，久而久之，这些部件的磨损会加速，影响发动机的整体性能和寿命。

生效判决倾向于第二种意见，即小区道路非用于社会车辆通行，对于在路旁设立的限速标志，其效力应来源于基于小区全体业主共同意志的管理规约的规定，否则不能对业主发生直接约束力，也不能作为纠纷发生时判定过错责任的依据，仅起到警示、提醒作用。

本案中，段某变相承认超过了限速行驶（自述事发时的车速为10余公里/小时），但其从车辆能否正常行驶的技术角度，对小区限速5公里的合理性提出了疑问。虽然无法确定事发时段某的具体车速，但结合生活经验、以及比较监控视频中车辆行驶速度和行人步行速度，段某的车速并不过快，无明显超速行为；并且，张某与段某在第一次庭审中均陈述未见小区悬挂限速标识牌，可见该标识牌并不显著，难以起到警示、提醒的作用。在不存在法律和规则意义上的过错的情况下，段某自然不应承担相应的侵权责任。

机动车作为高度危险的高速交通工具，其驾驶人负有安全文明驾驶和礼让其他优先路权的责任与义务。依据业主自治作出的管理规约，对于小区道路行车速度有规定的，机动车驾驶人应遵照执行，文明谨慎行驶；小区管理者也应依照管理规约，因地制宜，采取各种措施，确保车辆以合理速度通行，在保障居民人身财产安全的同时，也提高了道路通行效率。而不应当采取单方面“一刀切”的方式，制定某个固定且不合理的限速，既不利于规定的遵守，也使得该限速失去实际意义。

编写人：重庆市沙坪坝区人民法院 刘畅

^①王莉：《限速5公里的路，让司机咋开车？》，载《道路交通管理》2007年第7期。